

事案

Xは、Y社に入社し、営業所次長の職にあったが、Y社には、Xの入社当時に停年の定めはなく、途中で施行された就業規則の「従業員は満50才をもって停年とし、停年に達したるものは辞令をもって解職する」旨の規定も、Xのように主任以上の職にある者に対しては適用がなかった。

ところが、Y社は、就業規則の規定を「従業員は満50才をもって停年とし、主任以上の職にあるものは満55才をもって停年とする」旨に改正した。この条項に基づき、Y社は、Xが既に満55歳の停年に達していることを理由として、退職を命ずる旨の解雇の通知をした。

このため、Xは、就業規則の規定について同意を与えた事実はなく、満55歳の停年を定めた規定は効力が及ばないのではないかと訴えた。



争点・結論

争点	就業規則には、その法的規範性が認められるか。
結論	認められる。

POINT

労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものである限り、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至っているものといえることができる。

そして、労働者は、就業規則の存在および内容を現実を知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受ける。

判旨

元来、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」が、多数の労働者を使用する近代企業においては、労働条件は、経営上の要請に基づき、統一かつ画一的に決定され、労働者は、経営主体が定める契約内容の定型に従って、附従的に契約を

締結せざるを得ない立場に立たされるのが実情であり、この労働条件を定型的に定め、就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至っているものということができる。

そして、労働基準法は、右のような実態を前提として、後見的監督的立場に立って、就業規則に関する規制と監督に関する定めをしているのである。すなわち、同法は、一定数の労働者を使用する使用者に対して、就業規則の作成を義務づけるとともに、就業規則の作成・変更にあたり、労働者側の意見を聴き、その意見書を添付して所轄行政庁に就業規則を届け出て、かつ、労働者に周知させる方法を講ずる義務を課し、制裁規定の内容についても一定の制限を設け、しかも、就業規則は、法令または当該事業場について適用される労働協約に反してはならず、行政庁は法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができるものとしているのである。

これらの定めは、いずれも、社会的規範たるにとどまらず、法的規範として拘束力を有するに至っている就業規則の実態に鑑み、その内容を合理的なものとするために必要な監督的規制にはかならない。このように、就業規則の合理性を保障するための措置を講じておればこそ、同法は、さらに進んで、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」ことを明らかにし、就業規則のいわゆる直律的効力まで肯認しているのである。

右に説示したように、就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、法的規範としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っているか否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受けるものというべきである。

解説

就業規則については、使用者が中心となって作成され、その事業所内において適用される労働条件等のルールです。しかし、それが合理的な労働条件が定められているものであるのであれば、法的規範性が認められるに至っています。

確認問題

Q 1 就業規則は、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至っているものということができるとするのが最高裁の判例である。(H17-6C)

Q 2 定年に達したことを理由として解雇するいわゆる「定年解雇」制を定めた場合の定年に達したことを理由とする解雇は、労働基準法第20条の解雇予告の規制を受けるとするのが最高裁判所の判例である。(H22-2A)